



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor303/Pid.Sus/2018/PNCbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I Nama lengkap : Wix Septiawan Bin Sugianto;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Prihatin RT.02/03 Kel. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Agus Sunandar Bin Okon;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cicadas Kel. Babakan Madang Kec. Babakan Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wix Septiawan Bin Sugianto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Halaman1 dari 18 Putusan Nomor303/Pid.Sus/2018/PNCbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa Agus Sunandar Bin Okon ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
7. Hakim PN Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli M. Sidik, S.H. DKK. berdasarkan Penetapan Nomor 303/Pen.Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 16 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 303/Pen.Pid.Sus/2018/PNCbi tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 303/Pen.Pid.Sus/2018/PNCbi tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Juli 2018 No.Reg.Perk: PDM-133/Bgr/05/2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I WIX SEPTIAWAN Bin SUGIANTO dan terdakwa II AGUS SUNANDAR Bin OKON (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PNCbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 303/Pid.Sus/2018/PNChb terdakwa I WIX SEPTIAWAN Bin SUGIANTO

dan terdakwa II AGUS SUNANDAR Bin OKON (Alm) masing-masing berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5087 dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Metamfetamina berat netto 0,3996 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum namun terdakwa hanyalah sebagai penyalahguna narkotika dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 28 Mei 2018 No.Reg.Perk: PDM-133/Bgr/05/2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa mereka terdakwa I WIX SEPTIAWAN, terdakwa II AGUS SUNANDAR dan saudara BUTUY (belum tertangkap) baik bersama-sama secara bersekutu maupun sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa awalnya saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman, dan saksi Dani Setiawan, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PNChb
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Narkoba yang ada di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan dari informasi masyarakat dijelaskan mengenai ciri-ciri orang yang menyalahgunakan Narkoba tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman, dan saksi Dani Setiawan langsung melakukan pengecekan ke lokasi Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor tersebut dan melihat ada terdakwa I sedang berjalan di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, kemudian menghampiri terdakwa I lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa I.
- Kemudian saksi saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman, dan saksi Dani Setiawan menanyakan kepada terdakwa I mengenai 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa I, lalu terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I mendapatkannya dengan cara membeli bersama dengan terdakwa II secara patungan yang masing-masing nya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian membelinya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Butuy (belum tertangkap) yang untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I diarahkan oleh saudara Butuy (belum tertangkap) di tiang listrik Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan dibungkus rokok dan uangnya terdakwa I masukkan kedalam bungkus rokok tersebut, lalu terdakwa I letakkan kembali di tiang listrik tersebut. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I pulang menuju rumah terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 221 AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA 28 Maret 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5087 gram milik **WIX SEPTIAWAN dan AGUS SUNANDAR** adalah benar mengandung METAMFETAMINA serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PNCb
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang

bukti setelah pemeriksaan Metamfetamina berat netto 0,3996 gram.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

atau

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I WIX SEPTIAWAN, terdakwa II AGUS SUNANDAR dan saudara BUTUY (belum tertangkap) baik bersama-sama secara bersekutu maupun sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman, dan saksi Dani Setiawan, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba yang ada di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan dari informasi masyarakat dijelaskan mengenai ciri-ciri orang yang menyalahgunakan Narkoba tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman, dan saksi Dani Setiawan langsung melakukan pengecekan ke lokasi Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor tersebut dan melihat ada terdakwa I sedang berjalan di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, kemudian menghampiri terdakwa I lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa I.
- Kemudian saksi saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman, dan saksi Dani Setiawan menanyakan kepada terdakwa I mengenai 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa I, lalu terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PNCbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mendapatkan dengan cara membeli bersama dengan terdakwa II secara patungan yang masing-masing nya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian membelinya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Butuy (belum tertangkap) yang untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I diarahkan oleh saudara Butuy (belum tertangkap) di tiang listrik Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan dibungkus rokok dan uangnya terdakwa I masukkan kedalam bungkus rokok tersebut, lalu terdakwa I letakkan kembali di tiang listrik tersebut. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I pulang menuju rumah terdakwa II.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 221 AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA 28 Maret 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5087 gram milik **WIX SEPTIAWAN dan AGUS SUNANDAR** adalah benar mengandung METAMFETAMINA serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Metamfetamina berat netto 0,3996 gram.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan saksi setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. A. YUDHA BIRAN didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Arief Budiman dan saksi Dani Setiawan telah menangkap terdakwa I dan terdakwa II karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabupada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira jam 20.00 Wib di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba yang ada di Perempatan Bogasari Kelurahan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PNCbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan dari informasi masyarakat dijelaskan mengenai ciri-ciri orang yang menyalahgunakan Narkoba tersebut.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Arief Budiman dan saksi Dani Setiawan langsung melakukan pengecekan ke lokasi Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor tersebut dan melihat ada terdakwa I sedang berjalan di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, kemudian menghampiri terdakwa I lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa I.
- Bahwa barang bukti narkotika yakni 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Arief Budimandan saksi Dani Setiawan menanyakan kepada terdakwa I mengenai 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa I, lalu terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I mendapatkannya dengan cara membeli bersama dengan terdakwa II secara patungan yang masing-masing nya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian membelinya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Butuy (belum tertangkap) yang untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I diarahkan oleh saudara Butuy di tiang listrik Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan dibungkus rokok dan uangnya terdakwa I masukkan kedalam bungkus rokok tersebut, lalu terdakwa I letakkan kembali di tiang listrik tersebut. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I pulang menuju rumah terdakwa II.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ARIEF BUDIMAN didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Yudha Biran dan saksi Dani Setiawan telah menangkap terdakwa I dan terdakwa II karena melakukan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PNCbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira jam 20.00 Wib di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba yang ada di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan dari informasi masyarakat dijelaskan mengenai ciri-ciri orang yang menyalahgunakan Narkoba tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yudha Biran dan saksi Dani Setiawan langsung melakukan pengecekan ke lokasi Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor tersebut dan melihat ada terdakwa I sedang berjalan di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, kemudian menghampiri terdakwa I lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa I.
- Bahwa barang bukti narkotika yakni 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yudha Biran dan saksi Dani Setiawan menanyakan kepada terdakwa I mengenai 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa I, lalu terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I mendapatkannya dengan cara membeli bersama dengan terdakwa II secara patungan yang masing-masing nya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian membelinya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Butuy (belum tertangkap) yang untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I diarahkan oleh saudara Butuy (belum tertangkap) di tiang listrik Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan dibungkus rokok dan uangnya terdakwa I masukkan kedalam bungkus rokok tersebut, lalu terdakwa I letakkan kembali di tiang listrik tersebut. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I pulang menuju rumah terdakwa II.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PNCb
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. DANI SETIAWAN didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yudha Biran dan saksi Arief Budiman telah menangkap terdakwa I dan terdakwa II karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabupada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira jam 20.00 Wib di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba yang ada di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan dari informasi masyarakat dijelaskan mengenai ciri-ciri orang yang menyalahgunakan Narkoba tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yudha Biran dan saksi Arif Budiman langsung melakukan pengecekan ke lokasi Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor tersebut dan melihat ada terdakwa I sedang berjalan di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, kemudian menghampiri terdakwa I lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa I.
- Bahwa barang bukti narkotika yakni 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Arief Budimandan saksi Yudha Biran menanyakan kepada terdakwa I mengenai 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa I, lalu terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I mendapatkannya dengan cara membeli bersama dengan terdakwa II secara patungan yang masing-masing nya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian membelinya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Butuy (belum tertangkap) yang untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I diarahkan oleh saudara Butuy (belum tertangkap) di tiang listrik Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan dibungkus rokok dan uangnya terdakwa I masukkan kedalam bungkus rokok tersebut, lalu terdakwa I letakkan kembali

Halaman9 dari 18 Putusan Nomor303/Pid.Sus/2018/PNCbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I pulang menuju rumah terdakwa II.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WIX SEPTIAWAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira jam 20.00 bertempat di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa I.
- Bahwa 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I mendapatkannya dengan cara membeli bersama dengan terdakwa II secara patungan;
- Bahwa besarnya uang masing-masing nya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian membelinya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Butuy (belum tertangkap);
- Bahwa yang untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I di tiang listrik Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan dibungkus rokok dan uangnya terdakwa I masukkan kedalam bungkus rokok tersebut, lalu terdakwa I letakkan kembali di tiang listrik tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I pulang menuju rumah terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **AGUS SUNANDAR Bin OKON (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira jam 20.00 Wib setelah terdakwa I ditangkap di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PNCbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan penggeledahan oleh saksi Yudha Biran,

Arief Budiman, dan Dani Setiawan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari saudara Butuy (belum tertangkap) seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I melakukan patungan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa yang mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa I yang mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Butuy (belum tertangkap) dengan diarahkan ke arah tiang listrik perempatan bogasari Ds.Gn Putri Selatan Kec.Gn Putri Kab.Bogor sekitar jam 19.30 WIB pada hari Senin, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan terdakwa langsung memasukkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk saudara Butuy (belum tertangkap) ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I membeli 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa barang bukti narkotika yakni 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik terdakwa dan terdakwa I.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5087 dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Metamfetamina berat netto 0,3996 gram.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 221 AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA 28 Maret 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5087 gram milik **WIX SEPTIAWAN dan AGUS SUNANDAR** adalah benar mengandung METAMFETAMINA serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Metamfetamina berat netto 0,3996 gram.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PNCbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira jam 20.00 bertempat di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa I dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa I.
- Bahwa 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I mendapatkannya dengan cara membeli bersama dengan terdakwa II secara patungan;
- Bahwa besarnya uang masing-masing nya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian membelinya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Butuy (belum tertangkap);
- Bahwa yang untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I di tiang listrik Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan dibungkus rokok dan uangnya terdakwa I masukkan kedalam bungkus rokok tersebut, lalu terdakwa I letakkan kembali di tiang listrik tersebut.;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I pulang menuju rumah terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PNCb
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim mengemukakan alasan untuk memilih dakwaan yang paling mendekati perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami hanya akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu daripada unsur tersebut sebagaimana dibawah ini ;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Wix Septiawan dan Agus Sunandar dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah para Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira jam 20.00 bertempat di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan terhadap diri Terdakwa I dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa I.

Bahwa kemudian diketahui 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I mendapatkannya dengan cara membeli bersama dengan terdakwa II secara patungan, dimana besarnya uang masing-masing nya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian membelinya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Butuy (belum tertangkap);

Bahwa yang mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa I di tiang listrik Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan dibungkus rokok dan uangnya terdakwa I masukkan kedalam bungkus rokok tersebut, lalu terdakwa I letakkan kembali di tiang listrik tersebut.;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PNCb
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 221 AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA 28 Maret 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5087 gram milik **WIX SEPTIAWAN dan AGUS SUNANDAR** adalah benar mengandung METAMFETAMINA serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Metamfetamina berat netto 0,3996 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas majelis hakim berkesimpulan bahwasanya perbuatan para terdakwa telah memenuhi daripada unsur ini dan para terdakwa dikwalifisir sebagai "pembeli" narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad. 3. Dengan Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitai, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira jam 20.00 bertempat di Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan terhadap diri Terdakwa I dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa I.

Bahwa kemudian diketahui 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I mendapatkannya dengan cara membeli bersama dengan terdakwa II secara patungan, dimana besarnya uang masing-masing nya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian membelinya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Butuy (belum tertangkap);

Bahwa yang mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa I di tiang listrik Perempatan Bogasari Kelurahan Gunung Putri Selatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan dibungkus rokok dan uangnya terdakwa I masukkan kedalam bungkus rokok tersebut, lalu terdakwa I letakkan kembali di tiang listrik tersebut.;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas majelis berkesimpulan antara terdakwa I dan terdakwa II terdapat satu tujuan yang sama dalam mewujudkan tindak pidana sehingga perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II merupakan satu permufakatan jahat dan oleh karenanya menurut majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PNCb
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi, ditambah pula dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa maka oleh karenanya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan penjatuhannya pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari penasehat hukum para terdakwa yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan kepada terdakwa telah dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PNCb
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) barang bukti yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5087 dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Metamfetamina berat netto 0,3996 gram.

oleh karena pemeriksaan sudah selesai dan terbukti barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang pada saat ini telah memprioritaskan untuk memerangi dan memberantas tindak kejahatan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal yang bersangkutan antara lain Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I WIX SEPTIAWAN Bin SUGIANTO dan terdakwa II AGUS SUNANDAR Bin OKON (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WIX SEPTIAWAN Bin SUGIANTO dan terdakwa II AGUS SUNANDAR Bin OKON (Alm) SAIPUDIN Als. BELO BIN

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PNCb
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menteapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5087 dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Metamfetamina berat netto 0,3996 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari RABU, tanggal 15 Agustus 2018 oleh kami: YULIANA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TIRA TIRTONA, S.H, M.Hum. dan BEN RONALD SITUMORANG, S.H, M.H. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUJI ASIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri IMAM TAUHID, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TIRA TIRTONA, S.H, M.Hum.

YULIANA, S.H, M.H.

BEN RONALD SITUMORANG, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PUJI ASIH, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PNCbi
Form-02/SOP/06.4/2017